

1513817-86.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas.

Pois bem.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, o denunciado trazia consigo as drogas acima descritas em uma pochete.

Ocorre que, Policiais Militares em operação realizada na Comunidade do Singapura, conhecida como ponto de tráfico de drogas, o visualizaram em uma viela, ocasião em que ele de pronto colocou as mãos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1513817-86.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1513817-86.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÁDSON DE ARAÚJO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JÁDSON DE ARAÚJO, qualificado a fl.28, como incurso nas sanções impostas no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. No dia 12 de junho de 2022, por volta do 22h31min, na Avenida Manoel Bandeira, 100, Vila Leopoldina, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar 17 (dezessete) invólucros plásticos de "skunk", contendo tetrahydrocannabinol, com peso líquido de 3,6g (três gramas e seis decigramas); 24 (vinte e quatro) invólucros plásticos de "maconha", contendo tetrahydrocannabinol, com peso líquido de 106,4g (cento e seis gramas e quatro decigramas); 47 (quarenta e sete) invólucros plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 25,7g (vinte e cinco gramas e sete decigramas); 45 (quarenta e cinco) invólucros plásticos contendo cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 15,5g (quinze gramas e cinco decigramas) e 9 (nove) comprimidos de "LSD" (pendente de confirmação pelo laudo definitivo), além do valor de R\$342,45 em espécie, conforme auto de exibição apreensão as fls.13/14 e laudo de constatação as fls.15/19, as quais ante as circunstâncias da apreensão destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas.

Pois bem.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, o denunciado trazia consigo as drogas acima descritas em uma pochete.

Ocorre que, Policiais Militares em operação realizada na Comunidade do Singapura, conhecida como ponto de tráfico de drogas, o visualizaram em uma viela, ocasião em que ele de pronto colocou as mãos para o alto e disse "perdi, perdi".

Realizada abordagem, os agentes localizaram com o acusado uma pochete com cocaína, crack, maconha, skunk, LSD, papéis com anotações do tráfico, além do valor de R\$342,45.

Em entrevista informal, JADSON relatou que comercializa substância entorpecente naquele local havia cerca de três meses.

Preso em flagrante delito, conduzido ao Distrito

Interrogado JADSON manteve-se em silêncio (fl.22).

O local da prisão, a grande quantidade e variedade de entorpecentes, além dos valores em espécie e anotações, demonstram de maneira inequívoca, a prática do delito de tráfico de drogas.

Conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 48/52)

Em 27/06/22, foi recebida a denúncia (fls.72/73)

Réu citado (fls.91).

Exame químico-toxicológico (fls.85/88)

Audiência. Defesa prévia e manutenção da denúncia. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1/2), no boletim de ocorrência (fls.3/7), no auto de exibição e apreensão (fls.13/14), no laudo pericial de constatação (fls.15/19), no exame químico toxicológico (fls.85/88), e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova processual.

O policial Marcelo disse que estava em operação na comunidade, a pé. Avistou o réu, o mesmo de posse de uma pochete. Havia um cerco policial. O réu rumou em direção do depoente e disse perdeu, perdeu. Na pochete, foram encontradas crack, cocaína, maconha e LSD, cerca de 30 a 40 de cada uma. Não conhecia o réu de oportunidades anteriores.

A policial Gislaine prestou igual depoimento. Em operação pela localidade, avistou o réu de posse uma pochete, no interior da mesma LSD, cocaína, crack e maconha (várias porções). O réu confessou que estava no tráfico havia 3 meses.

O réu, no interrogatório, negou o crime. Disse que sua esposa e filho haviam ido à igreja. Foi comprar uma paranga de maconha para uso próprio, pagando R\$ 5,00. A polícia apareceu, o traficante (vendedor) jogou a pochete. A polícia pegou a pochete e acusou o denunciado de ser traficante.

A autodefesa do réu não tem nenhum lastro probatório nem qualquer lógica. Nada indica que os policiais tenham agido de forma premeditada com o escopo de prejudicar o réu tampouco é questionável a conduta policial pelo fato de não ter havido outras prisões no dia ou a ausência de outras pessoas pela localidade. Esses pontos não excluem a prática do crime.

A condenação, portanto, é medida de rigor.

Passo à analisar e a dosar a pena.

A pena mínima para o disposto no no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 é de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na primeira fase, miro a folha de antecedentes e certidões, fls. 40/43 e 35/37, não havendo nada a se considerar. A pena base fica fixada no patamar inicial.

Na segunda fase, o réu ostenta condenações nos autos 1501432-97.2018.8.26.0050 (roubo) / 0049540-37.2018.8.26.0050 (tráfico de drogas), a configurar a reincidência. Agravou a pena em 1/6 para 5 anos, 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Não houve confissão

Na terceira fase da dosimetria, não há nada a considerar. Descabe a aplicação do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, tendo em vista a reincidência.

A pena definitiva fica fixada em 5 anos, 10 meses e 583 dias-multa

O quantum de pena, o perfil do réu, ostentando condenações por crime congênere e

roubo, com emprego de violência ou grave ameaça, impõe a aplicação do regime inicial, para cumprimento de pena, o fechado. Por estes motivos, e o fato de posto em liberdade (o réu) trazer desassossego à sociedade, indefiro que o réu o responda em liberdade eventual recurso.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno JÁDSON DE ARAÚJO como incurso nas sanções impostas no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e a 583 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Decreto a destruição das drogas e perdimento dos objetos e valores apreendidos em traficância.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

J.Paulo camargo magano  
Juiz de Direito  
Sentença Proferida.